

소청업무처리지침

[시행 2025. 12. 16.] [소청심사위원회예규 제30호, 2025. 12. 16., 일부개정.]

소청심사위원회(행정과), 044-201-8647

제1조(목적) 이 예규는 소청심사위원회(이하 "위원회"라 한다)의 소청업무 처리에 관한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(접수) ① 소청인 또는 대리인은 [별지 제1호서식]에 따른 **소청심사청구서(이하 "청구서"라 한다)**를 작성하여 위원회에 직접 제출하거나 우편·모사전송 또는 인터넷으로 제출할 수 있다.

② 청구서가 제출되면 접수담당 직원은 다음 각호에 의한 필요적 기재사항 및 구비서류를 확인하고 미비한 사항은 보완하도록 요구한다.

1. 소청인의 주소·성명·주민등록번호 및 전화번호
2. 소속기관명·직급 및 직위
3. 피소청인(임용권자 또는 임용권을 위임받은 기관장)
4. 소청의 취지(취소·감경, 무효확인, 의무이행 등)
5. 소청의 이유와 입증방법

③ 접수담당 직원은 청구서를 접수한 때에는 즉시 소청사건처리부에 이를 등재하고 사건번호를 부여한 다음, 소청인에게 [별지 제2호서식]에 따른 접수증을 교부하거나 휴대전화를 이용한 문자전송 등의 방법으로 접수사실을 통지하여야 한다.

④ 제3항에 따라 접수된 청구서가 위원회의 관할에 속하지 아니하는 경우에는 행정과장은 이를 관할 위원회에 이송하고 그 사실을 소청심사를 청구한 자에게 통지하여야 한다.

⑤ 행정과장은 청구서를 선람하고, 그 사건의 심사업무를 담당할 직원을 조사관으로 지정한다. 다만, 제4항에 따라 관할 위원회로 이송된 사건은 그러하지 아니하다.

⑥ 소청인이 소청심사청구서를 제출할 때에 희망하였던 심사시기를 위원회의 심사기일 통지 이전에 변경 신청하고자 할 경우에는 [별지 제3호서식]에 의한다.

제3조(소청사건 처리상황 입력·관리) 제2조제5항의 규정에 따라 사건을 배당받은 담당조사관은 접수, 답변서 제출, 심사기일 통지, 심사 및 결정 등 소청사건의 제반 처리상황을 소청종합관리시스템에 입력·관리하여야 한다.

제4조(답변서 요구 등) ① 위원회는 청구서를 접수한 때에는 **그 청구서 사본**을 피소청인에게 송부하고 답변서를 제출하도록 요구하여야 한다. 다만, 제2조제4항에 따라 관할 위원회로 이송된 사건은 그러하지 아니하다.

② 제1항에 따른 답변서의 제출기한은 14일 이내로 한다.

③ 제1항의 답변서에는 소청이유에 기재된 각각의 항목에 대한 처분 이유와 근거 또는 입증 방법을 명시하고, 소청 취지에 대한 처분청의 의견을 기재하도록 하여야 한다.

④ 제3항의 답변서의 내용이 충분하지 아니하거나 추가로 입증자료가 필요할 때에는 위원회는 피소청인에게 답변내용을 보충하게 하거나 입증자료를 요구할 수 있다.

⑤ 제4항에 따른 답변내용의 보충 또는 입증자료의 제출기한은 7일 이내로 한다.

제5조(추가 자료의 제출) ① 소청당사자는 청구서, 답변서 등 제출 서류에서 주장한 사항을 보충할 필요가 있거나, 상대방의 주장에 대하여 추가로 소명할 자료가 있을 때에는 그 자료를 제출할 수 있다.

② 위원회는 소청당사자가 제1항에 따른 추가 자료를 제출하는 때에는 **그 자료의 사본**을 상대방에게 송부하여야 한다.

③ 추가 제출 자료는 간결한 문장으로 분명하게 작성하여야 한다.

④ 추가 제출 자료의 분량은 특별한 경우를 제외하고 30쪽을 넘어서는 아니된다.

제6조(심사의 병합 또는 분리) ① 위원회는 필요하다고 인정될 때에는 관련되는 사건을 병합하여 심사할 수 있다.

- ② 소청인 연명으로 제출된 사건이라 하더라도 그 소청 취지가 별개의 것이라고 인정되면 이를 분리하여 심사할 수 있다.
- ③ 위원회는 사건을 병합 또는 분리하여 심사하기로 결정한 때에는 심사회의 개최 전에 이를 소청당사자에게 통지한다.

제7조(서면에 의한 진술) ① 「소청절차규정」 제10조제2항의 규정에 따라 소청당사자를 출석시키지 아니하고자 할 때는 위원장은 해당 사건을 [별지 제4호서식]에 의하여 서면심리 사건으로 선정하여야 한다.

② 제1항에 따른 서면심리 선정 사건의 소청당사자에게는 심사회의 개최 전에 서면심리 사건으로 선정한 사실과 서면에 의한 진술 기회가 있음을 알려야 한다.

③ 위원회는 제2항에 따라 소청당사자가 제출한 서면진술서 등을 바탕으로 구술심리를 할 필요가 있다고 인정되는 경우에는 심사기일을 정하여 소청당사자에게 출석 진술의 기회를 주어야 한다.

제8조(임시결정) ① 「국가공무원법」(이하 "법"이라 한다) 제76조 제3항의 규정에 의한 임시결정은 청구서 접수 5일 이내에 위원회 심의에 회부하여야 한다.

② 제1항의 임시결정은 소청당사자의 참석없이 행할 수 있다.

③ 임시결정을 한 경우, 담당조사관은 지체없이 [별지 제6호서식]에 의한 **임시결정서**를 소청당사자에게 송부하여야 한다.

제9조(심사예정표 및 주심위원 지정) ① 행정과장은 [별지 제7호서식]에 의하여 각 소청사건의 심사기일이 포함된 심사예정표를 작성하여 위원장에게 보고하고, 위원장은 각 사건별로 주심위원을 지정한다.

② 위원장은 소청사건 배당 순서에 따라 주심위원을 지정하되, 사건의 효율적 심사를 위하여 주심위원을 별도로 지정할 수 있다.

③ 위원장은 소청사건이 파면·해임·강등 또는 징계에 해당하는 징계처분을 취소 또는 변경하려는 경우와 효력유무 또는 존재여부에 대한 확인을 하려는 경우에는 부심위원을 지정하여야 한다.

④ 제3항에 해당하는 소청사건이 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄 또는 「양성평등기본법」 제3조 제2호에 따른 성희롱에 해당하는 비위와 관련된 경우에는 해당 비위의 피해자와 동일한 성별의 위원을 주심위원 또는 부심위원으로 지정하도록 노력하여야 한다.

제10조(사실조사) 담당조사관은 담당 사건에 대한 사실조사가 필요한 때에는 행정과장의 지시에 의하여 현장에 출장조사를 실시할 수 있다.

제11조(심사기일 통지) ① 심사기일은 소청당사자에게 심사개최 7일전까지 [별지 제8, 9호서식]에 의해 통지하되, 배달사실을 증명할 수 있는 방법에 의한다.

② 소청인이 「소청절차규정」(이하 "영"이라 한다) 제8조제1항 후단의 규정에 의하여 심사기일의 변경(조정 또는 연기)을 원하는 때에는 [별지 제10호서식]에 의한다.

③ 피소청인에게 심사기일을 통지하는 때에는 [별지 제11호서식]에 의한 대리인 지정서의 제출을 요구한다.

제12조(소청대리인) ① 영 제4조제2항의 규정에 의한 위임장은 [별지 제12호서식]에 의한다.

② 법 제76조제1항의 규정에 의하여 소청인이 변호사를 대리인으로 선임한 경우에도 소청인은 심사회의에 참석할 수 있다.

③ 영 제4조제1항에 의하여 피소청인을 대리하여 심사회의에 참석하는 관계 공무원은 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 소청인보다 상위계급(경찰공무원의 경우 경위 이상)인 자를 지정하도록 하여야 한다. 이 경우 영 제10조제1항에 따라 위원회에서 심문하는 사항에 대해 구체적이고 명료하게 진술할 수 있는 자가 대리인으로 포함되어야 한다.

제13조(조사보고서) ① 담당조사관은 청구서, 답변서 및 각종 증거서류 등 사건기록을 검토하여 [별지 제13호서식]에 의한 조사보고서를 작성하되, 다음 각 호의 사항이 포함되도록 한다.

1. 원 처분사유 요지
2. 소청이유 요지
3. 증거 및 조사

② 제1항의 조사보고서는 심사개최 5일전까지 위원장과 각 위원에게 배부되어야 한다.

제14조(증인의 채택) ① 영 제11조제1항에 의하여 소청당사자가 증인의 소환·질문 또는 증거물 기타 심사 자료의 제출명령을 요청하는 때에는 [별지 제14호서식] 또는 [별지 제15호서식]에 의하여 심사회의 개최 3일전까지 신청하여야 한다.

② 위원회는 신청된 증인의 채택여부를 결정하여 소청당사자에게 통보하여야 한다.

제15조(소청의 취하) ① 영 제7조의 규정에 의하여 청구를 취하하고자 할 경우에는 [별지 제16호서식]에 의한다.

② 제1항에 따른 취하서에는 소청인이 서명하거나 날인하여야 하며, 위원회는 취하서를 받으면 지체 없이 [별지 제17, 18호서식]에 의하여 취하사실을 소청당사자에게 알려야 한다.

제16조(심사회의) ① 심사회의는 정례회의와 임시회의로 구분한다.

② 정례회의는 매주 화요일, 목요일에 개최하는 것을 원칙으로 하고, 임시회의는 위원장이 지정하는 일시에 개최한다.

제16조의2(회의 참석자의 준수사항) ① 소청 심사회의에 참석하는 사람은 다음 각호의 물품을 소지한 채 소청심사회의실(이하 '회의실'이라 한다)에 입실할 수 없으며, 위원회 직원의 안내에 따라 반입금지물품을 대기실에 보관하고 회의실에 입실하여야 한다.

1. 녹음기, 카메라, 휴대전화 등 녹음·녹화·촬영이 가능한 기기
2. 흉기 등 위험한 물건
3. 그 밖에 소청 사건의 심의와 관계없는 물건

② 소청 심사회의에 참석하는 사람은 회의실 내에서 다음 각 호의 행위를 할 수 없다.

1. 녹음, 녹화, 촬영, 중계방송
 2. 회의실 내의 질서를 해치는 행위
 3. 다른 사람의 생명·신체·재산 등에 위해를 가하려고 하는 행위
- ③ 위원회는 회의실 반입이 금지된 물품 및 회의실 내에서 금지된 행위에 관한 사항을 대기실에 게시하고 소청 심사회의에 참석하는 사람에게 안내한다.
- ④ 소청심사위원회의 위원, 직원이 소청심사 운영을 위하여 필요한 경우에는 제1항제1호 및 제2항제1호를 적용하지 않는다.

제16조의3(원격영상회의) ① 위원장이 영 제14조의3에 따른 원격영상회의 개최가 필요하다고 인정할 경우에는 소청당사자에게 [별지 제25호서식]에 따른 동의서를 받아야 한다.

② 소청당사자, 증인, 그 밖의 사건관계인 등 (이하 "출석자"라 한다.)이 원격영상회의에 출석하고자 하는 경우에는 [별지 제26호서식]에 따른 보안서약서를 제출하여야 한다.

③ 위원장은 보안이 보장되는 영상회의 장비가 갖추어진 장소에 출석자들이 출석할 수 있도록 하여야 한다.

④ 행정과장은 원활한 회의진행을 위하여 회의 지원·점검을 위한 인력을 배치하도록 한다.

제17조 삭제

제18조(위원의 기피) ① 법 제14조제3항제1호의 '위원본인과 관계있는 사항'이라 함은 다음 각 호와 같다.

1. 위원이 당해 소청사건의 대상이 된 처분 또는 부작위에 관여하였을 때
 2. 위원이 당해 소청사건에 관하여 증언이나 감정을 하였을 때
 3. 위원이 당해 소청사건에 관하여 소청당사자의 대리인으로 관여하였을 때
- ② 소청당사자는 위원에게 심사의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 [별지 제19호서식]에 의하여 당해 위원의 기피를 신청할 수 있다.
- ③ 위원장은 심사회의 개최 전 또는 심사회의 개최 중 소청당사자에게 기피신청 여부를 확인하여야 한다.
- ④ 소청당사자로부터 기피신청이 있는 경우, 위원회는 당해 소청사건을 심의하기 전에 위원의 기피여부를 결정하여야 한다. 이 경우에 기피대상 위원은 의결에 참여하지 못한다.

제18조의2(재적 위원수, 의사정족수, 의결정족수) ① 위원의 일시적 퇴직으로 결원이 발생한 경우에는 결원 발생 당시 재임 중인 재적 위원수의 3분의 2 이상의 출석으로 개의하여 심사·결정을 할 수 있다.

② 위원회 회의에 출석한 위원 중 법 제14조제3항의 제척사유에 해당하는 위원과 법 제14조제4항 및 제5

항에 따라 기피결정을 받은 위원 또는 회피한 위원은 법 제14조제1항과 제2항의 의사정족수 산정을 위한 출석 위원의 수에는 산입할 수 있으나, 같은 항의 의결정족수 산정을 위한 출석 위원의 수에는 산입할 수 없다.

제18조의3(소청심사위원회의 결정) ① 위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 법 제14조제6항 제3호에 따라 징계처분을 취소 또는 변경할 수 있으며, 이 경우 그 내용을 결정서에 반영하여야 한다.

1. 징계처분 이후 사법기관(검찰·법원)에서 징계처분의 원인이 되는 비위사실의 일부 또는 전부가 무혐의 또는 무죄 판단을 받은 경우
 2. 징계처분 이후 새로운 사실관계가 입증되어 원 처분을 유지하는 것이 위법하거나 부당한 경우
 3. 유사 비위사실에 비추어 징계처분이 과도하여 징계양정을 조정할 필요가 있는 경우
 4. 그 밖에 소청인의 정상이나 제반 정황을 고려할 필요가 있는 경우
- ② 법 제14조제6항제3호에 따른 변경결정을 함에 있어 위원회는 필요하다고 인정되는 경우 원징계처분을 불문경고 처분으로 변경할 수 있다.

제19조(심사조서) 심사조서는 [별지 제20호서식]에 의하며, 구체적이고 정확하게 작성한다.

제20조(결정서의 작성 및 송부) ① 결정서는 결정일로부터 **7일(공휴일 및 토요일은 제외한다) 이내**에 [별지 제21호서식]에 의해 작성하여 소청당사자에게 각 1부를 송부하여야 한다. 또한, 감사원으로부터 파면요구를 받은 사건에 대하여는 감사원에 결정서 1부를 송부한다. 다만 송부하는 결정서는 개인정보 보호조치 등을 하여 전자문서로 할 수 있다.

② 소청인에게는 결정서 수령 후 90일 이내 관할 행정법원(행정법원이 설치되어 있지 아니한 지역은 관할 지방법원 합의부)에 행정소송을 제기할 수 있다는 사실을 고지하여야 한다.

③ 소청당사자가 제1항의 결정서를 재교부받고자 할 때는 소청인은 [별지 제27호서식]에 따라, 피소청인은 전자문서로써 신청하여야 한다.

제20조의2(결정연기 사실 통지) 영 제14조의2에 따라 특별한 사유로 결정이 연기된 때에는 소청당사자에게 지체 없이 그 사실을 통지하여야 한다.

제21조 (감사원 요구에 의한 재심) ① 「감사원법」 제32조제6항의 규정에 의한 재심의 경우 원심의 주심 위원에게는 이를 배정하지 아니한다.

② 재심사건은 재심요구서 접수일로부터 30일 이내에 처리하는 것을 원칙으로 한다.

제22조(사건기록의 정리 및 보관) 소청관련 기록은 사건기록 일체를 순서대로 정리하여 철한 후, 일련번호를 부여하여 위원회 자체 또는 문서 보관 부서에 이관하여 보관한다.

제23조(소청서류의 열람 및 복사) ① 소청당사자가 소청관련 서류에 대해 별지 제24호 서식에 의하여 열람 또는 복사를 요청한 때에는 특별한 경우를 제외하고는 위원회는 이에 응하여야 한다. 이 경우 조사보고서 및 심사조서는 제외한다.

② 이해관계가 있는 제3자가 소청관련 서류의 열람 등을 요구하는 경우, 위원회는 결정을 거쳐서 특정부분에 대해서만 열람 또는 복사하게 할 수 있다. 다만, 다음과 같은 사유가 있을 때에는 이를 제한하거나 거부할 수 있다.

1. 소청당사자가 공개를 거부하는 경우
 2. 공개로 인해 타인의 명예나 인격, 사생활의 비밀 또는 생활의 평온이나 공익이 침해될 우려가 있는 경우
 3. 공개할 경우 소청사건의 공정한 심사에 지장을 초래한다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 경우
 4. 필요 이상으로 대량·다수의 열람이나 공개를 요구하는 경우 등
- ③ 심사조서를 소송의 증거로 제출하여 달라는 법관의 요청이 있는 경우에는 심사조서 사본을 당해 법원에 제출할 수 있다.

제23조의2(심사자료의 반환) 소청당사자가 영 제11조제5항에 따라 증거물 기타 심사자료의 반환을 신청하고자 할 때에는 [별지 제22호서식]에 의하여 신청을 하여야 한다.

제24조(기간 계산) ① 소청심사의 청구에 있어 기간 계산은 처분사유설명서를 받은 날인 초일은 산입하지 아니한다.

② 소청심사의 청구는 청구서가 위원회에 도달된 날에 제기한 것으로 본다.

제25조(불이익처분에 대한 소청 청구 고지) ① 법 제75조의 규정에 의한 처분사유설명서에는 "이 처분에 대한 불복이 있을 때에는 「국가공무원법」 제76조제1항의 규정에 의하여 이 설명서를 받은 날부터 30일 이내에 소청심사위원회에 소청을 청구할 수 있다."는 사실을 고지하여야 한다.

② 법 제75조에서 정한 처분 이외의 본인의 의사에 반한 처분을 행할 때에는 "이 처분에 대한 불복이 있을 때에는 「국가공무원법」 제76조제1항의 규정에 의하여 처분이 있는 것을 안 날부터 30일 이내에 소청심사위원회에 소청을 청구할 수 있다."는 사실을 고지하여야 한다.

제26조(소청관련 자료의 직접수령) 소청당사자가 위원회를 방문하여 소청심사청구서, 답변서, 추가자료, 결정서 등 소청관련 자료를 직접 수령한 경우에는 [별지 제23호서식]에 의한 수령증을 작성하여 위원회에 제출하여야 한다.

제27조(집행정지 청구에 대한 결정) 집행정지 청구에 대한 결정은 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고는 집행정지가 청구된 날부터 30일 이내에 처리하여야 한다.

부칙 <제7호, 2009. 7. 1.>

①(시행일) 이 예규는 2009년 7월 1일부터 시행한다.

부칙 <제10호, 2014. 4. 22.>

제1조(시행일) 이 예규는 2014년 4월 22일부터 시행한다.

부칙 <제11호, 2014. 11. 19.>

제1조(시행일) 이 예규는 2014년 11월 19일부터 시행한다.

제2조(다른 예규의 개정) 중앙고충업무처리지침을 다음과 같이 개정한다.

제15조 및 제16조 중 "안전행정부장관"을 "인사혁신처장"으로 한다.

부칙 <제13호, 2015. 8. 24.>

제1조(시행일) 이 예규는 2015년 8월 24일부터 시행한다.

부칙 <제14호, 2016. 3. 2.>

이 예규는 2016년 3월 2일부터 시행한다.

부칙 <제16호, 2016. 4. 6.>

이 예규는 2016년 4월 6일부터 시행한다.

부칙 <제17호, 2017. 3. 24.>

이 예규는 2017년 3월 24일부터 시행한다.

부칙 <제20호, 2020. 5. 28.>

이 예규는 2020년 6월 1일부터 시행한다.

부칙 <제22호, 2021. 4. 27.>

이 예규는 2021년 4월 27일부터 시행한다.

부칙 <제24호, 2022. 2. 14.>

이 예규는 2022년 2월 14일부터 시행한다.

부칙 <제27호, 2023. 10. 18.>
이 예규는 2023년 10월 18일부터 시행한다.

부칙 <제30호, 2025. 12. 16.>
이 예규는 2025년 12월 16일부터 시행한다.

별표 / 서식

- [별지 1] 소청심사청구서
- [별지 2] 접수증
- [별지 3] 소청심사 희망 시기 변경 신청서
- [별지 4] 서면심리 사건 선정(안)
- [별지 5] 삭제
- [별지 6] 임시결정서
- [별지 7] 심사예정표
- [별지 8] 소청사건 심사기일 통지
- [별지 9] 심사기일 통지
- [별지 10] 소청심사기일 변경(조정, 연기) 신청서
- [별지 11] 대리인 지정서 제출
- [별지 12] 위임장
- [별지 13] 조사보고서
- [별지 14] 증인소환 · 질문신청서
- [별지 15] 자료제출명령신청서
- [별지 16] 소청청구 취하서
- [별지 17] 소청사건 취하 사실 통지서(소청인용)
- [별지 18] 소청사건 취하 사실 통지서(피소청인용)
- [별지 19] 소청심사위원 기피신청서
- [별지 20] 심사조서
- [별지 21] 결정
- [별지 22] 심사자료 반환 신청서
- [별지 23] 수령증
- [별지 24] 심사자료 (열람/복사) 신청서
- [별지 25] 영상회의 동의서
- [별지 26] 영상회의 보안서약서
- [별지 27] 결정서 재교부 신청서(소청인용)

소청심사청구서

※ 색상이 어두운 칸은 적지 않으며, []에는 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다.

사건번호	접수일		
사건명	○○ 처분 △△ 청구		
소청인	성명 (한자:)	주민등록번호 -	
	소속	직(계)급	
	주소 (우편번호:)		
	전화번호 [] 자택 [] 직장		
	휴대전화번호 ※ 휴대전화 문자메시지 수신 동의 여부 : [] 동의함 [] 동의안함		
	전자우편(E-mail)		
	대리인(선임시 기재)		
피소청인			
소청의 취지			
처분사유설명서 수령일	년 월 일		
희망심사시기	[] 빨리 [] 늦게 [] 의견 없음 ※ ‘늦게’ 로 표기한 경우 구체적인 희망시기와 사유 기재 ()		
소청이유	별지로 작성		
입증자료	별지로 작성		

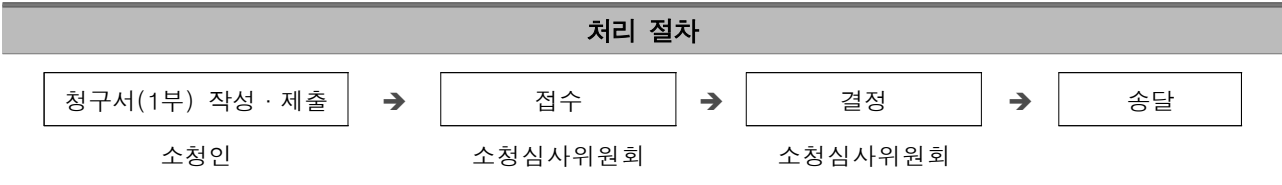
위와 같이 청구합니다.

년 월 일

위 청구인 (서명 또는 인)

인사혁신처 소청심사위원회 위원장 귀하

첨부서류	1. 소청이유 1부 2. 입증자료 1부 (소청이유를 뒷받침하는 증거서류 등이 있는 경우 제출) 3. 위임장 1부 (대리인을 선임하는 경우 「소청업무처리지침」 별지 제12호서식에 따라 제출)
------	---



접수증

성명	
주소	

상기인의 소청심사청구서가 년 월 일 소청심사위원회에 접수되었음을 확인합니다.

년 월 일

인사혁신처 소청심사위원회 위원장 직인

소청심사 희망 시기 변경 신청서

사건	(사건번호) ○○ 처분 △△ 청구
소청인	성명
	소속 및 직급
피소청인	
당초 희망 심사시기	[] 빨리 [] 늦게 [] 의견 없음
희망 심사시기 변경	[] 빨리 [] 늦게 [] 의견 없음 * 구체적인 희망 심사시기와 사유 기재 ()

본인은 소청심사청구서를 제출할 때에 신청하였던 소청심사 희망 시기를 위와 같이 변경 신청합니다.

년 월 일

소청인 (서명 또는 인)

인사혁신처 소청심사위원회 위원장 귀하

첨부서류	입증자료가 있는 경우 제출
유의사항	

소청심사일이 지정된 후 기일연기 신청을 하는 경우에는 「소청업무처리지침」 별지 제10호서식을 사용하여 주시기 바랍니다.

서면심리 사건 선정(안)

사건 : (사건번호) ○○ 처분 △△ 청구	조사관	행정과장	주심위원	위원장

☐ 검토근거 : 소청절차규정 제10조 및 소청업무처리지침 제7조

○ 소청심사의 청구가 부적법하여 각하결정을 하는 때와 처분의 절차상 하자가 명백하여 그 처분의 무효 또는 취소(취소명령 포함) 결정을 하는 때는 소청당사자를 출석시키지 아니하고 결정할 수 있음

☐ 사건개요

○ 소 청 인 : 소속, 직급, 성명 기재

○ 처분요지 :

☐ 검토결과

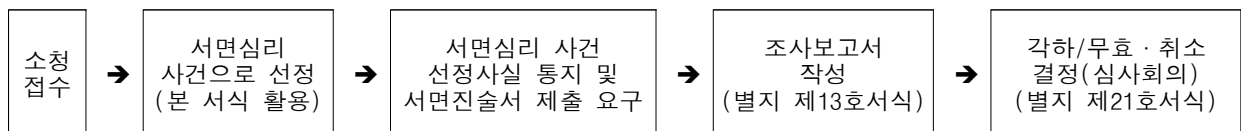
○

○

⇒ 이 사건을 서면심리 사건으로 선정하고, 당사자에게 서면에 의한 진술 기회를 부여하는 것이 바람직하다고 사료됨

덧붙임 : 서면심리 사건 검토보고서(필요시 작성)

처리 절차



※ 당사자가 제출한 서면진술서 등을 바탕으로 「소청절차규정」 제10조제2항 규정 외의 결정을 할 필요가 있다고 인정되는 때에는 심사기일을 다시 정하여 소청당사자에게 출석 진술의 기회를 주어야 함

■ 소청업무처리지침 [별지 제5호서식] 삭제 <2025.12.16.>

임 시 결 정 서

사건 - ○○처분 △△청구

소청인 성 명 : ()

소 속 : 직 급 :

주 소 :

피소청인 :

피소청인이 년 월 일 소청인에게 한 ○○처분에 대하여 소청인으로부터 이의 △△을 구하는 소청이 있었으므로 국가공무원법 제76조제3항에 따라 우리 위원회는 다음과 같이 임시결정한다.

주 문

이 사건 청구에 대한 최종결정이 있을 때까지
후임자의 보충발령을 유예한다.

이 유

심사예정표

(0000.00.00 ~ 0000.00.00)

심사 예정일시	사건 번호	소속	직급	성명	원처분	피소청인	처리 기간	주심 위원	부심 위원	담당 조사관	비위유형

소 청 심 사 위 원 회

수신 소청인

(경유)

제목 소청사건 심사기일 통지

1. 귀하께서 청구한 소청사건을 아래와 같이 심사하고자 소청절차규정 제8조에 따라 그 기일을 통지하오니 출석하여 주시기 바랍니다.

가. 심사일시 : 년 월 일(요일) : (: 까지 도착)

나. 심사장소 : 인사혁신처 소청심사위원회

(주소 기재)

다. 위치 및 교통편 : 위원회 홈페이지 약도 참조

※ 청사 사정으로 무료주차가 허용되지 않으니, 대중교통을 이용하시기 바랍니다.

※ 복장은 정장(넥타이 착용, 하절기 복장 간소화기간 동안은 미착용)차림으로 출석하시기 바랍니다.

2. 소청절차규정 제9조에 따라 소청당사자는 위원회의 위원에게 국가공무원법 제14조2항에 따른 제척사유 또는 심사·결정의 공정성을 기대하기 어려운 경우에는 소청업무처리지침 별지 제19호 서식에 따라 위원의 기피를 신청할 수 있습니다. (※ 위원의 명단은 소청심사위원회 홈페이지 참조)

3. 사정상 출석할 수 없게 되어 서면으로 진술하고자 할 때에는 심사기일 전까지 우리 위원회에 도착될 수 있도록 진술서를 보내주시기 바라며, 만일 지정된 심사기일에 불참하고, 서면진술서도 제출하지 않았을 경우 소청인 불참 하에 심사회의를 진행하게 됨을 알려드립니다. 끝.

소청심사위원회위원장직인

기안자 직위(직급) 서명

검토자 직위(직급) 서명

결재권자 직위(직급) 서명

협조자

시행 처리과명-연도별 일련번호(시행일)

접수

처리과명-연도별 일련번호(접수일)

우 도로명주소

/ 홈페이지 주소

전화번호()

팩스번호()

/ 전자우편주소

/ 공개 구분

소 청 심 사 위 원 회

수신 피소청인
(경유)
제목 심사기일 통지

1. 귀 소속의 ○○○ 소청인이 청구한 소청사건을 심사하고자 소청절차규정 제8조에 따라 그 기일을 통지하오니 출석하여 주시기 바라며, 대리인이 출석하고자 할 때에는 소청업무처리지침(별지 제11호서식)에 따라 대리인지정서를 심사기일 7일전까지 제출하여 주시기 바랍니다.
2. 일시 및 장소
가. 심사일시 : 년 월 일(요일) : (: 까지 도착)
나. 심사장소 : 인사혁신처 소청심사위원회 (주소 기재)
다. 위치 및 교통편 : 위원회 홈페이지 약도 참조
※ 청사 사정으로 무료주차가 허용되지 않으니, 대중교통을 이용하시기 바랍니다.
※ 복장은 정장(넥타이 착용, 하절기 복장 간소화기간 동안은 미착용)차림으로 출석하시기 바랍니다.
3. 소청절차규정 제9조에 따라 소청당사자는 위원회의 위원에게 국가공무원법 제14조2항에 따른 제척사유 또는 심사·결정의 공정성을 기대하기 어려운 경우에는 소청업무처리지침 별지 제19호 서식에 따라 위원의 기피를 신청할 수 있습니다. (※ 위원의 명단은 소청심사위원회 홈페이지 참조)
4. 대리인 유의사항
가. 대리인 중 1인은 소청인보다 상위 직급자이면서 과장급 또는 계장급 공무원이어야 합니다. 다만 출장·공석 등 부득이한 사유로 과·계장급 공무원이 참석할 수 없을 때에는 그 사유를 미리 제출하여야 하며, 이 경우에도 반드시 소청인보다 상위 직급자(경찰공무원의 경우 상위 계급자로서 경위 이상)가 참석하여야 합니다.
나. 대리인의 진술은 처분권자의 진술로 간주되어 심사의 중요한 증거가 되므로 대리인은 사전에 내용을 정확히 파악하여 심사회에 시 책임 있는 답변을 하여야 합니다.
다. 대리인은 해당 소청사건에 필요한 관계 자료를 지참하여야 합니다. 끝.

소청심사위원회위원장직인

기안자 직위(직급) 서명

검토자 직위(직급) 서명

결재권자 직위(직급) 서명

협조자

시행 처리과명-연도별 일련번호(시행일)

접수

처리과명-연도별 일련번호(접수일)

우 도로명주소

/ 홈페이지 주소

전화번호()

팩스번호()

/ 전자우편주소

/ 공개 구분

소청심사기일 변경([]조정 []연기) 신청서

사건	(사건번호) ○○ 처분 △△ 청구		
소청인	성명	피소청인	
	소속		
	직급		
당초심사기일	년 월 일		
연기신청사유			
희망 심사시기			

본인은 소청사건의 심사기일 통지를 받았으나 위와 같이 기일의 변경을 신청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

소청인 (서명 또는 인)

인사혁신처 소청심사위원회 위원장 귀하

첨부서류	입증자료 1부
------	---------

유의사항

1. []에는 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다.

2. ‘기일조정’은 약간의 일정 변경을 희망하는 경우를 말하며, ‘기일연기’는 상당 시일 후에 심사를 희망하는 경우를 말합니다.

피 소 청 인(처 분 기 관)

수신 소청심사위원회위원장 (행정과장)

(경유)

제목 대리인 지정서 제출

- 행정과 - (. . .)과 관련입니다.
- 소청인 ○○○의 소청사건에 관하여 소청절차규정 제4조에 따라 아래 공무원을 피소청인의 대리인으로 지정합니다.

소속	직급	직위	성명	담당업무	연락처

끝.

피소청인(처분권자)직인

기안자 직위(직급) 서명

검토자 직위(직급) 서명

결재권자 직위(직급) 서명

협조자

시행 처리과명-연도별 일련번호(시행일)

접수

처리과명-연도별 일련번호(접수일)

우 도로명주소

/ 홈페이지 주소

전화번호()

팩스번호()

/ 전자우편주소

/ 공개 구분

위임장

사건	○○ 처분 △△ 청구
소청인	성명
	생년월일
	주소
피소청인	
수임인	명칭 (예시) 법무법인 □□□
	주소
	연락처
	담당변호사 (예시) ○○○○(생년월일), ◇◇◇◇(생년월일)

위 소청사건에 대한 소청인의 모든 권한을 수임인에게 위임합니다.

년 월 일

위임인(소청인)

(서명 또는 인)

수임인

(인)

인사혁신처 소청심사위원회 위원장 귀하

조 사 보 고 서

등록번호		주무관	조사관	행정과장	주심위원
등록일자					
결재일자					
공개구분					

소청사건 - ○○ 처분 △△ 청구					
소청인	성명		생년월일		성별
	소속			직급	
	대리인				
피소청인	본인				
	대리인				
처분종류				소청취지	
심사기일					
처분일자			수령일자		접수일자
(본문)					

증인소환 · 질문신청서

사건	(사건번호) ○○ 처분 △△ 청구
소청인	
피소청인	
증인의 표시	성명
	소속
	직위
	주소

위와 같이 증인소환 · 질문을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

인사혁신처 소청심사위원회 위원장 귀하

첨부서류	증인소환 · 질문 사항 1부
------	-----------------

자료제출명령신청서

사건	(사건번호) ○○ 처분 △△ 청구
소청인	
피소청인	
자료의 제목	
자료의 내용	
자료의 소지자	
증명할 사실	

위와 같이 자료제출명령을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

인사혁신처 소청심사위원회 위원장 귀하

소청청구 취하서

사건	(사건번호) ○○ 처분 △△ 청구
소청인	성명
	소속
	주소
피소청인	
취하 사유	

「소청절차규정」 제7조에 따라 위와 같이 소청청구를 취하합니다.

년 월 일

소청인 (서명 또는 인)

인사혁신처 소청심사위원회 위원장 귀하

소 청 심 사 위 원 회

수신 소청인

(경유)

제목 소청사건 취하 사실 통지

귀하가 20 우리 위원회에 제기한 소청심사청구에 대해 20 취하서를 제출 하였으므로 소청절차규정 제7조에 따라 취하되었음을 알려드립니다. 끝.

소청심사위원회위원장직인

기안자 직위(직급) 서명

검토자 직위(직급) 서명

결재권자 직위(직급) 서명

협조자

시행 처리과명-연도별 일련번호(시행일)

접수

처리과명-연도별 일련번호(접수일)

우 도로명주소

/ 홈페이지 주소

전화번호()

팩스번호()

/ 전자우편주소

/ 공개 구분

소 청 심 사 위 원 회

수신 피소청인

(경유)

제목 소청사건 취하 사실 통지

귀 소속으로 근무하는(던) ○○○ 소청인이 우리 위원회에 제기한 소청심사청구(사건번호 기재, 0000-000)에 대해 20 . . . 취하서를 제출하였으므로 소청절차규정 제7조에 따라 취하되었음을 알려드립니다. 끝.

소청심사위원회위원장직인

기안자 직위(직급) 서명

검토자 직위(직급) 서명

결재권자 직위(직급) 서명

협조자

시행

처리과명-연도별 일련번호(시행일)

접수

처리과명-연도별 일련번호(접수일)

우

도로명주소

/ 홈페이지 주소

전화번호()

팩스번호()

/ 전자우편주소

/ 공개 구분

소청심사위원 기피신청서

사건	(사건번호) ○○ 처분 △△ 청구
소청인	
피소청인	
기피 위원	
기피 이유	

위와 같이 소청심사위원 기피를 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

인사혁신처 소청심사위원회 위원장 귀하

첨부서류	기피이유에 대한 입증자료 1부
------	------------------

심 사 조 서

사건 - ○○처분 △△청구		소 청 인		피 소 청 인	
일 시				장 소	소청심사회의실
위 원 회	위 원 장 : 위 원 : 관계직원 :				
	출석당사자 소 청 인 : (대리인) 피소청인 : (대리인)				
	위 원 장 : ○ ○ ○ (서 명) 위 원 : ○ ○ ○ (서 명) (주 심) 위 원 : ○ ○ ○ (서 명) 위 원 : ○ ○ ○ (서 명) 위 원 : ○ ○ ○ (서 명) 위 원 : ○ ○ ○ (서 명) 위 원 : ○ ○ ○ (서 명) 위 원 : ○ ○ ○ (서 명) 위 원 : ○ ○ ○ (서 명)				

결 정

사 건 - ○○처분 △△청구

소청인 성 명 : ()

소 속 : 직 급 :

주 소 :

소청대리인 : 법무법인 □□□

담당변호사 ○○○○, ◇◇◇

피소청인 :

피소청인이 년 월 일 소청인에게 한 ○○처분에 대하여 소청인으로 부터 이의 △△을(를) 구하는 소청이 있었으므로 우리 위원회는 이를 심사하여 다음과 같이 결정한다.

주 문

“주문은 별지 예시와 같이 작성”

이 유

※ 이유는 다음 면에 1. 원처분 사유 요지, 2. 소청이유 요지, 3. 증거 및 판단 순으로 기재함.

결정서 주문 예시

결정유형	단 독 사 건	병 합 사 건
각 하	이 청구를 각하한다.	이 청구를 각 각하한다.
기 각	이 청구를 기각한다.	이 청구를 각 기각한다.
취 소	피소청인이 yyyy년 mm월 dd일 소청인에게 한 △△ 처분은 이를 취소한다.	피소청인이 yyyy년 mm월 dd일 소청인 ○○○, ●●●에게 한 △△ 처분은 이를 각 취소한다.
변 경	피소청인이 yyyy년 mm월 dd일 소청인에게 한 △△ 처분은 이를 ▲▲(으)로 변경한다.	피소청인이 yyyy년 mm월 dd일 소청인 ○○○에게 한 △△ 처분은 이를 ▲▲(으)로, 소청인 ●●●에게 한 △△ 처분은 이를 ▼▼(으)로 각 변경한다. 피소청인이 yyyy년 mm월 dd일 소청인 ○○○에게 한 △△ 처분은 이를 취소하고, 소청인 ●●●에게 한 △△ 처분은 이를 ▲▲(으)로 변경한다.
무효확인	피소청인이 yyyy년 mm월 dd일 소청인에게 한 △△ 처분은 무효임을 확인한다.	피소청인이 yyyy년 mm월 dd일 소청인 ○○○에게 한 △△ 처분, 소청인 ●●●에게 한 △△ 처분은 각 무효임을 확인한다.

심사자료 반환 신청서

사건	(사건번호) ○○ 처분 △△ 청구
소청인	
피소청인	
반환 신청 자료 목록	1. 2. 3. 4.
받는 곳	

귀 위원회에 제출한 증거물 기타 심사자료의 반환을 위와 같이 신청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

인사혁신처 소청심사위원회 위원장 귀하

첨부서류	소청인 신분증 사본(본인 확인용) 1부
------	-----------------------

수령증

사건	(사건번호) ○○ 처분 △△ 청구
신청인	성명
	소속
	주소
	연락처
서류 목록	(자필 기재)

본인은 인사혁신처 소청심사위원회를 방문하여 소청심사위원회의 (직급) (성명) (으)로 부터 위 서류를 수령하였음을 확인합니다.

년 월 일

인계인 (서명 또는 인)

수령인 (서명 또는 인)

인사혁신처 소청심사위원회 위원장 귀하

심사자료 [] 열람
[] 복사 신청서

사건	(사건번호) ○○ 처분 △△ 청구
소청인	
피소청인	
요청 자료 목록	1. 2. 3. 4.
받는 곳 (복사 신청 시)	

소청 관련 서류의 (열람/복사)를 위와 같이 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

인사혁신처 소청심사위원회 위원장 귀하

첨부서류	소청인 신분증 사본(본인 확인용) 1부
------	-----------------------

영상회의 동의서

사건	(사건번호) ○○ 처분 △△ 청구
출석자	성명
	소속
	직위(직급)
	구분 [] 소청인 [] 피소청인
심사기일	20 . . .

본인은 소청심사위원회에 출석함에 있어 「소청절차규정」 제14조의3에 따라 소청심사회의를 원격 영상회의 방식으로 심의·의결하는 것에 동의합니다.

년 월 일

성명 (서명 또는 인)

소청심사위원회 귀중

영상회의 보안서약서

출석자	성명
	소속
	직위(직급)
	구분 (예시) 소청인 / 대리인 / 피소청인 / 증인 등
심사기일	20 . . .

본인은 소청심사위원회에서 「소청절차규정」 제14조의3에 따라 소청심사위원회 회의를 원격영상회의 방식으로 심의·의결하는 것에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

- 1. 「소청업무처리지침」 제16조의2(회의 참석자의 준수사항)를 성실히 준수한다.
- 2. 관련자들의 개인정보 등 사건 관련 내용 일체를 누설·유출하거나 그 밖의 다른 용도로 사용하지 않는다.
- 3. 영상회의 시스템의 안정적 운용과 자료 유출 예방을 위해 시스템 보안조치를 철저히 수행한다.

년 월 일

성명 (서명 또는 인)

소청심사위원회 귀중

결정서 재교부 신청서(소청인용)

사건	(사건번호) ○○ 처분 △△ 청구
신청인	성명
	생년월일
	연락처
재교부 신청 사유	(예시) 분실 등
받는 곳(우편주소)	

위 사건과 관련하여 귀 위원회에서 교부한 소청심사 결정서의 재교부를 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

인사혁신처 소청심사위원회 위원장 귀하

첨부서류	소청인 신분증 사본(본인 확인용) 1부
------	-----------------------